



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/407/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

אמיתי בועז, ת.ז. [REDACTED] ואח'

תובעים

באמצעות ב"כ: עו"ד עופר פיק

נגד

**1 גבעת אנדרומדה יפו בע"מ, חברה [REDACTED]
יפת 38, תל אביב - יפו**

נתבעים

**2 נציגות בעלי הדירות של הבית המשותף הידוע בשמו "גבעת
אנדרומדה יפו"
יהודה הימית 68, תל אביב - יפו**

באמצעות ב"כ עו"ד ניר אסרף

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא השאלה האם בעל דירה בבית משותף זכאי לקבל מהנציגות פרטי קשר, הכוללים דוא"ל ומספר טלפון, של יתר בעלי הדירות בבית המשותף, באופן כללי, ובפרט שעה שהוא מעוניין בפרטים אלו לצורך התמודדות בבחירות לנציגות הבית המשותף.

כללי

1. ההליך עוסק בבית המשותף הידוע בשם "גבעת אנדרומדה יפו" הכולל ארבעה אגפים, ונמצא ברחוב יהודה הימית 68, 70, א, רחוב לואי פסטר 3א ורחוב יהודה מרגוזה 50א בתל אביב יפו, הידועים כגוש 7259 חלקה 8 (להלן: הבית המשותף או גבעת אנדרומדה).

2. בכל אחד מאגפי הבית המשותף יש מספר כניסות, ובסך הכל יש בו 177 יחידות (לטענת הנתבעות, שלא נסתרה על ידי התובעים, 159 מהן משמשות למגורים, והיתר לתקשורת, חדר שנאים וכד' כעולה מעמ' 14 לפרוטוקול הדיון מיום 30.11.20 שורות 19-24). לבית המשותף תקנון מוסכם.

3. כל אחד מ-3 התובעים הוא חוכר לדורות של דירה בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/407/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. שני הצדדים מסכימים כי הנתבעת 1 היא חברת הניהול של הבית המשותף, והנתבעת 2 היא נציגות הבית המשותף.

5. תחילתו של ההליך בבקשה לצו ארעי במעמד צד אחד שהגיש התובע 1 ביום 26.5.19 בבקשה למנוע קיומן של בחירות לנציגות הבית המשותף שהיו אמורות להתקיים למחרת. הבקשה נדחתה.

6. ביום 14.7.21 הוגש כתב תביעה מתוקן במסגרתו התבקשו הסעדים כדלקמן:

מתן צו שיורה לנתבעות למסור לתובעים את פרטי הקשר של כל בעלי הדירות בבית המשותף, להצהיר כי אסיפת בעלי הדירות שכונסה ביום 27.5.19 כונסה באופן לא חוקי, וכי ההחלטות שהתקבלו באסיפה שהתקיימה ביום 27.5.19 פגעו בזכות התובעים להתמודד לנציגות הבית המשותף, ועל כן בטלות.

עיקר טענות התובעים

7. לטענת התובעים, על הנציגות לקבל מכל בעלי הדירות את פרטיהם לצורך ביצוע תפקידה. לטענתם, חברת הניהול אינה רשאית למנוע מידע כאמור מהנציגות.

8. לטענתם, קיימת להם זכות, כבעלי דירות, לקבל טלפון וכתובת דוא"ל של כל בעל דירה בבית המשותף, ולא מדובר ב"ענייני הפרטיים" של בעל הדירה, כמובנם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: חוק הגנת הפרטיות). זכות זו קיימת להם לטענתם ככלל, ולצורך הליך של בחירות לנציגות בפרט. בעניינים אלו מפנים התובעים למצב המשפטי הקיים לעניין חברים בעמותות ובאגודות עותומניות.

9. לטענתם, קיים ניגוד עניינים חמור בין חברת הניהול, מנהליה, הדירקטורים שלה ומי שמונו כחברי נציגות מטעם גייר, מי ששולט לטענתם בחברת הניהול (להלן: גייר), לבין טובת בעלי הדירות בבית המשותף.

10. לטענתם, גייר הוא גם הבעלים בפועל של חברת הניהול וגם מנהל במקביל באמצעות חברת הניהול, בית מלון בגבעת אנדרומדה, וזו הסיבה האמיתית לסירוב למסור את פרטי הקשר של בעלי הדירות, שכן הוא מעוניין להמשיך ולשלוט בנעשה בבית המשותף לקידום האינטרסים שלו.

11. לטענתם, סואד, דירקטור בחברת הניהול (להלן: סואד), היה בניגוד עניינים תוך ששימש גם בתפקיד נציג אגף 3 של הבית המשותף בנציגות, והנתבעות הציגו בהליך מצג שווא כאילו סואד סיים את תפקידו בדירקטוריון בשנת 2018, שעה שבפועל כיהן בדירקטוריון גם בשנת 2019.

12. לטענתם יש לפסול את ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מיום 27.5.19 לעניין הבחירות לנציגות, הן משום שהתנהלו באופן לא שיוויוני תוך פגיעה בזכות התובע 1 ואחרים להציג עצמם כמועמדים, והן משום שהצבעות של 27 בעלי דירות לפחות אינן תקפות משום שלא הוצגו יפויי כח תקפים מטעם אותם בעלי דירות סמוך לפתיחת האסיפה הכללית כנדרש בסעיף 14(ב) לתקנון המצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקר טענות הנתבעות

13. לטענת הנתבעות, יש לדחות את טענת התובעים לעניין הזכות לקבל פרטי קשר של בעלי הדירות בבית המשותף מחמת התיישנות, שכן כ-8 שנים לפני הגשת התביעה התקיימה אסיפת בעלי דירות במסגרתה הוחלט והוסכם שחברת הניהול לא תמסור פרטים כאמור, אלא אם התקבלה הסכמה פוזיטיבית של בעל דירה פלונית להפצת פרטיו. הסכמות כאמור של בעלי דירות לא התקבלו לטענתם. עוד לטענתם, רוב בעלי הדירות מתנגדים למסירת פרטיהם כאמור.

14. בנוסף, לטענתן, יש לדחות את התביעה שכן בעלי הדירות בבית המשותף, שהם צדדים רלוונטיים להליך ועלולים להיפגע ממנו, לא צורפו להליך.

15. לטענתן, להבדיל מהדין החל על עמותות ואגודות עותומניות, לא קיימת חובה לנהל פנקס בעלי דירות הכולל את פרטי הקשר שלהם, ועל כן אין מקור בדין המבסס את טענתם של התובעים.

16. לטענתן, פרטי בעלי הדירות נמסרו לחברת הניהול לצורך מילוי תפקידה, הכולל סיוע לנציגות, וככל שתמסור פרטים כאמור, תהא חשופה לטענות מצד בעלי הדירות, של מסירת פרטי אדם לכל דורש ללא הסכמתו מהווה פגיעה בפרטיות. הפרטים שצריכים להיות חשופים הם רק אלו שבמרשם המקרקעין, ואלו לא כוללים פרטי התקשרות.

17. התקנון המוסכם של הבית המשותף קבע שהבית המשותף ינוהל על ידי הנציגות או חברת הניהול וכי הנציגות תעשה שימוש בחברת הניהול. על כן לטענתן יש לדחות את טענת התובעים שהנציגות לא רשאית לבצע פעולות באמצעות חברת הניהול.

18. לטענתן, מכיוון שתקנון הבית המשותף קובע שהנציגות תהא מורכבת מנציג של כל אגף וכל אגף יבחר את נציגו, למעשה אין לתובעים צורך בפרטי כל בעלי הדירות, אלא רק בפרטי אלו שבאגף שלהם (דירות התובעים נמצאות באגפים 1-3). לפיכך לטענתם יש לדחות את התביעה מחמת חוסר תום לב.

19. לטענתן, התובעים לא ביצעו פעולות סבירות לצורך השגת פרטי הקשר. לטענתן, התברר במהלך החקירות הנגדיות כי ברשות התובעים קבוצת "וואצאפ" הכוללת דיירים רבים (דבר שלטענת הנתבעות הוסתר על ידי התובעים), ולפיכך הוכח שבאפשרות המעוניין בכך להשיג בשקידה סבירה את פרטי הדיירים הגרים אתו באותו אגף, לפחות אלו הרוצים להיות אתו בקשר, ועל כן אין מקום למתן סעד שיפגע בגורמים שלישיים שקולם לא נשמע.

20. לטענתן, יש לדחות את התביעה מחמת הרחבת חזית שכן התובעים ביקשו בסיכומים סעד שיורה לחברת הניהול למסור לנציגות את פרטי ההתקשרות האמורים ושהנציגות תעמיד אותם לעיון התובעים, ואילו בכתב התביעה ביקשו שהנתבעות ימסרו לידיהם את הרשימה.

21. הנתבעות מבקשות לדחות את הטענה שהאסיפה מיום 27.5.19 כונסה שלא כדין הן משום שלטענתן התובע 1 קיבל זכות שווה להתמודד בבחירות לנציגות מטעם אגף 1 באסיפה זו, והתובעים 2-3 הודו שלא נכחו באותה אסיפה אלא מינו מיופי כח שיציגו בשם, מה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמראה שלא היו מעוניינים להתמודד באותן בחירות, כפי שגם עלה לטענת הנתבעות מעדותם. עוד לטענתן, שניים מחברי הנציגות המכהנים כיום הם חברי נציגות שנבחרו על ידי התובעים עצמם.

22. לטענתן, סברת התובעים שחלק מבעלי הדירות קיבלו פרטי קשר כאמור, היא סברה חסרת בסיס. כמו כן בעלי דירות שמסרו יפויי כח לחברת הניהול כדי שתצביע בשמם עשו זאת ביוזמתם ומתוך שנתנו אמון בחברת הניהול. בנוסף לטענתן, הזימון לאסיפה הכללית האמורה נעשה בהתאם להוראות התקנון. לטענתן, הסעד שהתבקש בסעיף 52 לכתב התביעה בדבר הצהרה כי האסיפה שכונסה ביום 27.5.19 כונסה באופן לא חוקי ותוך פגיעה בזכות התובעים להתמודד כהונה בנציגות נזנח על ידם בסיכומים.

23. לטענתן, אין מקום למתן הסעד של ביטול החלטות האסיפה הכללית מיום 27.5.19, שעניינן בחירות לנציגות, שכן מדובר במעשה עשוי, לאחר שהבקשה לסעד זמני שהגיש התובע 1 בעניין נדחתה. לטענתן, על פי התקנון אין כל חובה להציג לתובעים את יפויי הכח שנתנו לחברת הניהול מטעם בעלי הדירות לצורך קבלת החלטות באסיפה ודי בכך שהוצהר שנבדקו על ידי עו"ד מטעמן במועד הבחירות ולא נמצא בהם פגם. לטענתן, אף אם ההצבעה באסיפה לא היתה על בסיס יפויי הכח, התוצאה לא היתה משתנה.

24. לטענתן, הן אינן מנהלות מלון בבית המשותף, אלא יש להן דירות להשכרה המנוהלות על ידי צוות שאינו קשור לחברת הניהול ועלויות תפעול הדירות משולמות מקופה נפרדת ואינן משפיעות על שאר הדירות.

25. לטענתן, באשר לטענות ניגוד העניינים, הרי שבנוגע לגייר התובעים לא זימנו אותו לעדות, וחזקה שאם היה מוזמן, היה מגן על שמו הטוב. באשר לסואד, הרי שהוא לא נדרש לפרטי הקשר של בעלי הדירות כדי להיבחר כנציג האגף שלו, שכן מורדות וחברת אנדרומדה (חברות הקשורות לנתבעת 1) שבבעלותן למעלה מ-50% מהדירות באותו אגף, בחרו בו. לטענתן, גם אם סואד היה דירקטור בחברת הניהול בשנת 2019, התובעים לא הוכיחו כי פעל משיקולים זרים והעדיף את האינטרסים של הנתבעת 1. מכל מקום, לטענתן, הוא סיים את תפקידו כדירקטור בשנת 2018.

דיון והכרעה

מעמד הנתבעת 1

26. שני הצדדים התייחסו לנתבעת 1 כ"חברת הניהול" ולא התייחסו כלל לשאלה האם הנתבעת 1 היא "מתחזק" כמובנו בחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין).

27. חוק המקרקעין אינו מקנה מעמד ל"חברת ניהול" אלא ל"מתחזק". סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין קובע:

"(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי דירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וההחזקה התקינה של הבית המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).
(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם"

28. סעיף 72 לחוק המקרקעין, העוסק בסכסוכים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין, קובע בסעיף קטן ג: "האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שהמתחזק מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך..." הפסיקה פרשה את סמכויות המפקח על רישום מקרקעין באופן מצומצם, וקבעה שאין להרחיב את פירושו (ר' לדוגמא ד"נ 20/73 **שמע נ. סודובסקי**, כח(1)730, 664/71 **עורקבי ואח' נ. נקר**, פ"מ ע"ח 130, ע"א 458/69 **שליט נ. גולדברג** כ"ד(1)231). מכאן, שאלמלא היתה חברת הניהול במעמד של "מתחזק" לא היתה יכולה להיות צד להליך זה.

29. בתקנון הבית המשותף (נספח 2 לתצהיר מר בעז אמיתי מטעם התובעים) הוזכר המונח "מתחזק". בסעיף ההגדרות שבתקנון (עמ' 2) נאמר כי "חברת הניהול" או "המתחזק" היא "חברת הניהול המכהנת במועד אישור תקנון זה לרישום או מי שימונה על ידי בעלי הזכויות על פי חוק המקרקעין". במסגרת התקנון נקבע כי הנציגויות (של האגפים השונים) ינהלו את הבית המשותף באמצעות חברת הניהול (סעיף 11.12 לתקנון). כן נקבע כי ניהול וביצוע שירותים שפורטו בתקנון יבוצעו על ידי חברת הניהול (סעיף 10.1 לתקנון) ובנוסף יש בתקנון הוראות שונות הנוגעות לביצוע תשלומים לנציגות ו/או לחברת הניהול.

30. אף שהדבר לא נטען במפורש, הרי שעולה כי חברת הניהול היא למעשה "מתחזק" כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין המצוטט לעיל, שכן ההתייחסות אליה בתקנון הבית המשותף נכנסת לגדר הוראות הסעיף, הן מבחינת מהות תפקידיה והן מבחינת המונח שנכלל בהוראות התקנון. מכל מקום, הנתבעת 1, חברת הניהול, לא העלתה טענה לענין הסמכות, ואופי התנהלותה וכן האופן בו מוסדר מעמדה בתקנון הבית המשותף מעלים שאף היא תפסה עצמה כ"מתחזק" (גם גב' אלטשולר שהעידה מטעם הנתבעות סברה שהנתבעת 1 היא מתחזק כעולה מחקירתה הנגדית בעמ' 1 לפרוטוקול הדיון מיום 1.12.20 שורה 26, וכן עמ' 2 שורות 30-31).

טענת ההתיישנות ומעמד ההחלטה משנת 2012

31. טענת ההתיישנות נסמכת על פרוטוקול אסיפה כללית מיום 30.1.12, אשר צורף כנספח 3 לתצהיר גב' שולי בנדטסון מטעם הנתבעת 1, בו נכתב בהקשר זה כדלקמן:

"כן הוסכם כי בעלים שירצו להעביר את כתובות הדואר האלקטרוני שלהם לכל הדיירים האחרים במתחם כדי להיות ברשימת תפוצה כללית של הדיירים, יודיעו על כך לחברת הניהול וזו תעביר הכתובות לדיירים האחרים. חברת הניהול אינה מוכנה להעביר כתובות שברשותה ללא הסכמה ואינה רואה עצמה אחראית לדאוג לרשימה הכוללת. הוסכם כאמור שתוכן רשימה שבה יהיו כתובות מי שהסכימו, אך לא הוחלט איך הדבר יבוצע בפועל".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. סעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. כפי שנקבע למשל ברע"א 6658/00 **גמאל אבו רוקן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ**, נה(4) 66 (2001): "ההגדרה המקובלת לעילת תביעה לצורך ענין זה היא מכלול העובדות המולידות את הזכות לסעד המבוקש על-ידי התובע. היא נולדת בדרך-כלל במועד שבו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על-ידי החייב."

33. במקרה דנן עילת התובענה היא זכותם הנטענת של התובעים, כבעלי דירות בבית המשותף, לקבל את פרטי יתר בעלי הדירות, ולא תקיפת אותה החלטה משנת 2012, אשר אין לה זכר בתביעה. זכות כאמור לקבלת מידע, ככל שקיימת, היא זכות הקיימת לבעל דירה בכל רגע נתון, באשר למידע הקיים באותה עת. לאור האמור, אין בטענה שהתקבלה החלטה בעניין במועד העולה על 7 שנים לפני מועד הדרישה כדי להביא לכך שעילת התביעה תתיימן.

34. באשר למעמד אותה החלטה, הרי שמקריאת נוסח ההחלטה משנת 2012 עולה כי לא הוחלט שלא לתת לבעלי הדירות את הפרטים האמורים, אלא שנקבע מנגנון באשר לאופן העברת פרטי בעל דירה המעוניין בכך ליתר בעלי הדירות, כאשר חברת הניהול מסרה שאינה מוכנה לתת פרטים כאמור ללא הסכמה מפורשת. הסמכות להחליט החלטות המשפיעות על זכויות בעלי דירות ככאלו, נתונה לבעלי הדירות שכן הם בעלי הזכויות האמורות, וזאת בהתאם למנגנונים הקבועים בחוק המקרקעין. לנציגות זכות לפעול כמורשה שלהם בעניינים מסוימים בלבד שנקבעו בסעיף 69 לחוק המקרקעין (ר' לעניין זה א' איזנשטיין, "ייסודות והלכות בדיני מקרקעין", תשס"א-2001, חלק שלישי, בעמ' 316-313). הנציגות או המתחזק, וכל גורם מטעמן, אינם רשאים לקבל החלטות המשפיעות על זכויות בעלי הדירות, שאינן כלולות בסמכויות אלו. לכן אמירה כאמור של חברת הניהול, כפי שנאמרה באותו פרוטוקול, אינה יכולה לפגוע בזכות בעלי דירות לקבל מידע כאמור, ככל שזכות כזו קיימת.

35. יתרה מכך, גם אם הטענה היא שבעלי הדירות הם שהחליטו שלא תינתן להם זכות כאמור (דבר שכאמור אינו עולה מלשון הפרוטוקול האמור), הרי שאם אכן בעל דירה זכאי לקבל מידע כאמור, החלטה כזו אינה יכולה לחייב בעל דירה שלא הסכים לה.

על הבית המשותף חל סעיף 12(ב) לתקנון המצוי החל על הבית המשותף בהתאם להוראות סעיף 64 לחוק המקרקעין, בשל היעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם. סעיף 12(ב) האמור קובע בין היתר כי החלטה המשנה זכויות של בעל דירה לא יהיה לה תוקף כלפי בעל הדירה ללא הסכמתו.

הנתבעות לא טענו שהתובעים הסכימו שלא לקבל פרטים כאמור, ועל כן גם אם ניתן להבין מנוסח הפרוטוקול שבעלי הדירות שהיו באסיפה החליטו שלא להעביר פרטים כאמור לבעלי דירות אחרים, אלא אם נתנה הסכמה מפורשת של בעל דירה שפרטיו מועברים, אין בכך כדי לחייב את התובעים, ככל שישתברר שקיימת להם זכות לקבלת המידע האמור.

האם העברת פרטים כאמור מהווה פגיעה בפרטיות?

36. מסירת פרטי קשר של אדם, כשלעצמה, אינה נכנסת לגדר פגיעה בפרטיותו, שכן אינה נכללת בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 (להלן: חוק הגנת הפרטיות) הקובע מהי פגיעה בפרטיות. בנוסף נקבע בהגדרת "מאגר מידע" שבסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, כי "אוסף הכולל רק שם מען ודרכי התקשרות, כשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף". הנתבעות לא טענו להתקיימות הסיפא של הסעיף, וכן לא נטען, וממילא לא הוכח, כי הרשימה האמורה מהווה מאגר מידע, שקיימות מגבלות על העברתו.

37. בהפב (ת"א) 17900-09-15 יוסי וסרמן מזכ"ל הסתדרות המורים נ' גילה קליין (23.3.16) [פורסם בנבו] (להלן: ענין וסרמן) נקבע בנוגע למעמד פרטי קשר מהסוג האמור, כי אין במסירתם פגיעה בפרטיות:

"סעיף 27(2) לחוק הגנת הפרטיות מורה כי "אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף", ומשכך, בצורתו לעיל, הוא אינו מהווה לכאורה מאגר מידע החייב ברישום.

ההוראה שניתנה ע"י בית הדין באשר למסירת רשימה שמית של חברים בארגון אינה הוראה חריגה, משניתן למצוא הוראות חוק שונות המתירות את זכות העיון בפנקס חברים של גוף מאוגד, מקיומן אין מניעה להסיק כי לגישת המחוקק ההגנה על הפרטיות בהקשר למידע כאמור מוגבלת. כך לדוגמה, סעיף 129 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 קובע כי "מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים יהיו פתוחים לעיונו של כל אדם", כמו גם סעיף 39(א) לחוק העמותות, התש"ס-1980 הקובע כי "פנקס החברים ופנקס חברי הועד... יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה".

בהתייחס לאופן יישומה של הנורמה האחרונה, נפסק כי: "כשמקיימות בחירות בעמותה, זכותם של החברים בעמותה לעיון ברשימת חברי העמותה הינה לא רק זכות חוקית, אלא גם זכות מתבקשת וחיונית, על-מנת לאפשר קיומן של בחירות הוגנות ומתן אפשרויות שכנוע סבירות לנציגי רשימות החברים המתמודדים בבחירות. שלילתה של זכות כזו כמוה כהגבלת היכולת של רשימות המתמודדות בבחירות לשכנע את הבוחרים, ובנסיבות העניין גם מתן יתרון בלתי מוצדק לארגון. עיקר המחלוקת היא בין האלמנות חברות הארגון, שהן גם חברות העותרת, לבין הארגון. בנסיבות אלה, כשלארגון יש רשימת כל האלמנות אך לא כן לעותרת וחברותיה, נוצר יתרון לארגון, בכך שיכול הוא לפנות אל כלל האלמנות אשר את שמן וכתובתן הוא יודע, לעומת העותרת וחברותיה, אשר מהן נמנע הדבר בשל אי-ידיעתן את רשימת האלמנות החברות בארגון וכתובותיהן" (בג"ץ 858/89 כהן נ' שר הביטחון, פ"ד מד(3) 802, 808).

וכן:

"העיון של חבר בעמותה פלונית ברשימה של החברים באותה עמותה, במעניהם ובמספרי הטלפון שלהם-ובכלל העיון גם העתקה, אין בו משום פגיעה בפרטיותם של החברים" (רע"א 6829/00 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל נ' אפטר ואח', [פורסם בנבו] פסקה 3, ניתן ב-12.07.2001).

38. בפסק הדין של כב' בית המשפט העליון אשר דחה את הבקשה לערער על פסק הדין הנ"ל, נאמר אגב הדברים כי החשש לשימוש בפרטי קשר כאמור, כאשר הם מהווים חלק ממאגר מידע, באופן שיהווה מטרד, יכול לקבל מענה בסעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות העוסק בדיוור ישיר, אשר מסדיר את האפשרות של כל אדם לדרוש להימחק מהמאגר (רע"א 3351/16 יוסי וסרמן מזכ"ל הסתדרות המורים נ' גילה קליין (21.7.16) [פורסם בנבו]).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. מהאמור עולה שאף אם פרטי הקשר של בעלי הדירות מהווים מאגר מידע, דבר שכאמור לא נטען, עדיין אין בכך כדי לאסור את העברת הפרטים לבעלי דירות אחרים. כן עולה שטענת גוף המחזיק במידע כאמור לעניין המטרד הצפוי להיגרם למי שכלול במאגר ככל שהמידע יימסר, בדומה לטענת הנתבעות בענייננו, נסוגה במצבים מסויימים בשל שיקולים אחרים. לכך אוסיף, שבאמצעים הטכנולוגיים הקיימים כיום, יש דרכים נוספות המאפשרות להימנע מקבלת הודעות מטרידות בדוא"ל או בטלפון, כגון חסימה של הפונה, כך שהפגיעה האפשרית בבעלי דירות שאינם מעוניינים שהמידע האמור יימסר לגביהם, יכולה לקבל מענה, לפחות חלקי, במקרה שהמידע האמור יימסר.

40. בעניין וסרמן האמור, לא היתה הוראה חוקית המורה על מסירת מאגר של הגוף שנדון באותו עניין (הסתדרות המורים שהיא אגודה עותומנית), והחובה למסור את המידע נלמדה מהוראות חוק העוסקות בתאגידים אחרים. לפיכך יש לבחון האם יש מקום להחיל על הנציגות את הדין החל בהקשר זה על תאגידים.

41. נציגות בית משותף אינה מהווה "תאגיד" אך הפסיקה הכירה בה כבעלת אישיות משפטית נפרדת (ר' לדוגמא ע"א 98/80 **נציגות הבית המשותף ברח' רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ ואח'**, לו (2) 21, (להלן: עניין קדמת לוד) וכן ספרו של א' אייזנשטיין המוזכר לעיל בעמ' 315). תפקידה הוא לשמש כ"מורשה" של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו ולניהולו של הבית המשותף (סעיף 69 לחוק המקרקעין). בכך למעשה מעמדה שונה משל תאגיד, שכן מחד, סמכויותיה הוגדרו מראש והן מוגבלות מאד לעומת סמכויות תאגיד ומוכוונות לסייע לבעלי הדירות בניהול הרכוש המשותף השייך לאותם בעלי דירות, ומאידך, בעלי הדירות, אף אלו שאינם חברים בנציגות, מחוייבים בתוצאות פעילותה (לעניין מוגבלותה של הנציגות כאישיות משפטית ר' גם דברי כב' השופט א' ברק בעניין **קדמת לוד**). כחלק מכך, פעילות הנציגות דומה במובנים מסויימים לפעילות "שלוח" של בעלי הדירות, בשונה מאופי פעילותו של תאגיד. לעניין מעמדה של הנציגות כ"שלוח" של בעלי דירות ר' ת"א (תל אביב יפו) 50768-12-10 **פלוני נ' נציגות הבית המשותף** (30.11.20) [פורסם בנבו], שם נמצא שבהקשר של פיצוי נזיקי, קמה גם חובה אישית לבעלי הדירות בבית המשותף, כ"שולחים" של הנציגות, מעבר לחובת הנציגות:

"מעבר לחבות נציגות הבית המשותף כנציגות, קמה חבותם של שולחיהם בעלי הדירות עצמם. חובה זו, מעבר לחובת הנציגות, עלתה בפסיקה ומקורה בעצם היות בעלי הדירות בעלים של חלק יחסי ברכוש המשותף ונושאים בעלות אחזקתו וניהולו (ר' למשל ע"א 227/95 **רוזנברט נ' נציגות הבית המשותף**, [פורסם בנבו] פ"מ תשנ"ה (3) 164,167; ת"א (ת"א) 42976/06 **לובוצקי נ' הרפז** [פורסם בנבו] (5.8.12)). במילים אחרות משקמה חבות לנציגות, פועל יוצא הוא שקמה חבות אישית לכלל בעלי הדירות בבית המשותף לנזק שנגרם כתוצאה מפגם ברכוש המשותף (ר' לעניין חבות השולח למעשי השלוח בהיות שלוחו של אדם כמותו **חוק השליחות**, התשכ"ה-1965, סעיף 2 הקובע: "**שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח**"). כפועל יוצא, גם בעלי הדירות, מעבר לנציגות, יתחלקו בחבות כלפי התובע, כפי חלקם ברכוש המשותף."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. מעמד שונה זה של הנציגות מוליד מערכת איזונים שונה מזו הקיימת בתאגידים לעניין סוג המידע שעל הנציגות למסור לבעלי הדירות. טרם אתייחס לשיקולים הרלוונטיים, אקדים ואכתוב, ששוכנעתי שבמקרה דנן, במכלול השיקולים, יש להעדיף את אינטרס התובעים לקבלת המידע האמור על פני שיקולים אחרים, וזאת בכפוף למגבלות מסויימות, כפי שאפרט להלן.

האם לחברת הניהול זכות עודפת ברשימת בעלי הדירות ופרטי הקשר עמם?

43. בסעיף 69 לחוק המקרקעין נקבעו תפקידי הנציגות בבית משותף כדלקמן:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד לכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

44. כן נקבע בסעיף 65 לחוק המקרקעין, שהנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון.

45. תקנון הבית המשותף אשר צורף כנספח 2 לתצהיר תובע 1, קובע בסעיף 11 את ההסדרים למינוי נציגות. על פי סעיף זה, לכל אחד מ-4 האגפים של הבית המשותף תהא נציגות, וכן תהא נציגות על שתהיה מורכבת מנציג אחד מנציגות כל אגף. נקבע כי לנציגות העל תהיינה סמכויות לניהול הרכוש המשותף הכללי בלבד, שאינו בתחום אגף. עוד נקבע שהנציגות ינהלו את הבית המשותף באמצעות חברת הניהול (סעיף 11.12) וככל שהבית לא ינוהל באמצעות חברת ניהול, ינוהל כל אגף על ידי הנציגות שלו, והרכוש המשותף הכללי ינוהל על ידי נציגות העל (סעיף 11.13). מהאמור בתקנון עולה שהאחריות לניהול הבית המשותף מוטלת על הנציגות, והיא פועלת בעניין זה באמצעות חברת הניהול, באופן התואם את הוראת סעיף 69 האמור.

46. אין באמור בתקנון כדי לפרק את הנציגות מחובותיה על פי סעיף 69 האמור, אלא רק לקבוע את האופן שבו תפעל לביצוע חובות אלו. משעה שהוחלט כי הנציגות תפעל באמצעות חברת ניהול, אין ולא יכולה להיות לחברת הניהול זכות עודפת על זכויות הנציגות, בכל הנוגע לתפקידי הנציגות, שכן כל כוחה של חברת הניהול בעניינים אלו שאוב מכוחה של הנציגות. פרשנות אחרת עלולה להביא למצב שבו "הגולס קם על יוצרו" באופן שבמקום שהנציגות תפקח על חברת הניהול ותוודא שהיא מבצעת מטעמה את תפקידיה, חברת הניהול היא שתשלוט בנציגות ותיקח לעצמה בפועל את סמכויותיה. דבר זה מנוגד לתכלית חוק המקרקעין, שמטרתו בהוראות הנוגעות לנציגות הבית המשותף היא להביא לייעול ניהול הרכוש המשותף לטובת כלל בעלי הדירות (ר' ספרו של א' אייזנשטיין לעיל, עמ' 311) ולא ליצור גוף חיצוני שישלוט בהם.

47. לצורך ביצוע תפקידי הנציגות, ובכללן כינוס אסיפות כלליות, גביית כספים מבעלי הדירות לצורך ניהול שוטף של הבית המשותף, אכיפת תיקון ליקויים בדירות הגורמים לנזקים לרכוש המשותף וכד', נדרשת הנציגות לפרטי הקשר של בעלי הדירות. העובדה שבמקרה דנן חברת הניהול היא שמבצעת מטעם הנציגות את הפעולות האמורות, אינה נותנת לחברת הניהול זכות עודפת על הנציגות בהחזקת פרטי הקשר של בעלי הדירות, והנציגות בוודאי זכאית לקבל פרטים אלו. די בכך שקיימת אפשרות להחלפת חברת הניהול, או אפשרות שהבית המשותף יפעל ללא חברת ניהול כעולה מהוראות התקנון דלעיל, כדי שהנציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תידרש לפרטים אלו כדי "להעביר את המקל" לחברה אחרת או לבצע את הפעולות בעצמה. מכאן שטענת הנציגות שפרטי בעלי הדירות אינם בידה ועל כן אין באפשרותה לתת אותם לבעלי דירות המבקשים זאת אינה יכולה להתקבל, שכן זכותה המלאה לבקש פרטים אלו מחברת הניהול לצורך מילוי תפקידה, ולמעשה הם מוחזקים בחברת הניהול בעבורה. לחברת הניהול יש אינטרס ברור לשלוט במידע האמור, שכן הוא נותן לה יתרון המסייע לה לשמר את כוחה באופן שלא תוחלף, וכן מאפשר לה למנוע מבעלי דירות המעוניינים בכך, לשכנע אחרים לפעול בניגוד לרצונה. אוסיף כי העובדה שהן חברת הניהול והן הנציגות בחרו להיות מיוצגות יחד, ולהגיש עמדה זהה, תוך טענה שהמידע אינו מצוי בידי הנציגות ועל כן אין באפשרותה לתת אותו, מחזקת את המסקנה כי בפועל אין לנציגות דעה עצמאית, וכי חברת הניהול היא שמכתיבה את עמדתה בעניין. עמדה כאמור של הנציגות אינה עומדת בקנה אחד עם תפקידה המרכזי על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, לשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקה התקינה ולניהול הרכוש המשותף.

48. בנוסף, כאמור לעיל, חברת הניהול מהווה "מתחזק" כמשמעותו בחוק המקרקעין. החוק קבע במפורש כי סעיף 16(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, המטיל על הנציגות חובה למסור מידע מסויים לבעלי הדירות, יחול גם על מתחזק. מכאן שלחברת הניהול מעמד דומה לזה של הנציגות בכל הנוגע לחובתה למסור מידע.

49. מכאן שלחברת הניהול לא קיימת זכות עודפת במידע האמור מעבר לזכות הקיימת לנציגות, ועליה לתת את המידע האמור לנציגות על פי דרישה.

50. בהקשר זה אוסיף שאיני מקבלת את טענת הנתבעות כי התובעים הרחיבו חזית בשינוי הסעד המבוקש על ידם, בכך שבסיכומיהם ביקשו שחברת הניהול תמסור את המידע האמור לנציגות והיא שתמסור אותו לתובעים, לעומת ניסוחו בכתב התביעה שעל הנתבעות למסור את המידע לתובעים. זאת הן משום שמהות הסעד שביקשו התובעים הוא קבלת המידע, והן משום שבין אם המידע קיים בידי הנציגות ובין אם לא, עליה לדאוג שיהיה ברשותה.

האם לבעלי הדירות זכות ברשימה כאמור?

51. זכותו של בעל דירה לקבל מידע כאמור, נלמדת ממספר מקורות. סעיף 16(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, קובע ש"בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקסי ההכנסות וההוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי". סעיף זה חל כאמור על מתחזק על פי סעיף 71(ד) לחוק המקרקעין. אמנם ההוראה אינה מתייחסת במפורש לפרטי הקשר של בעלי הדירות, אבל נכללת בה מסירת מידע אודות קבלות שנתנו לבעלי דירות בגין תשלומים ששולמו על ידם ומסמכים הנוגעים להם, מידע שמטיבו יכול לכלול פרטים אישיים ורגישים יותר מאשר פרטי קשר (כגון מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי וכד'), ואף את פרטי הקשר עצמם. מהקשר הסעיף עולה שכוונת המחוקק לא היתה להגביל את המסמכים שיימסרו לעיון בעלי הדירות רק לאלו המפורטים בהוראת סעיף 16(ג) האמור, אלא להורות שאלו המסמכים שחייבים להימסר במסגרת ברירת המחל של התקנון המצוי, שכן הם אמורים לשקף את פעילותה של הנציגות כמורשה של בעלי הדירות. מדובר בחובה רחבה, שניתן ללמוד ממנה על השקיפות הרבה שבה על הנציגות לפעול כלפי בעלי הדירות. מכאן שעל הנציגות לפעול בשקיפות כלפי בעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/407/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירות באשר לכל מידע שברשותה, שהתקבל במסגרת סמכויותיה, כאשר ההסתייגות היחידה לכך היא אפשרות שהמידע עלול לפגוע בבעלי דירות אחרים.

52. לנציגות או למתחזק אין זכות עצמאית במידע כאמור. המידע נמסר להם במסגרת סמכויותיהם המוגבלות, כמורשה של בעלי הדירות, לניהול ולאחזקת הרכוש המשותף. לפיכך, הזכויות במידע כאמור שייכות לכל בעלי הדירות, והם שאמורים לקבוע מה ייעשה בו.

53. אמנם הרישום במרשם המקרקעין כולל רק את שמו של בעל הדירה ומספר הזהות שלו, אך מדובר במאגר הפתוח לכולא עלמא, ולא רק לבעלי הדירות בבית המשותף, ונועד לשרת אינטרסים אחרים מאשר אלו שבמערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף. זאת בשונה מהמצב הקיים לגבי עמותות לדוגמא, שם פנקס החברים פתוח לחברי העמותה בלבד (ר' סעיף 39(א) לחוק העמותות, תש"מ - 1980). מכל מקום, גם לעניין פנקס חברי העמותה, חוק העמותות אינו קובע במפורש שיש לכלול בו מידע אודות דוא"ל ומספר טלפון, ולמרות זאת הפסיקה, כאמור לעיל, מצאה שבהקשר של בחירות, יש לתת מידע כאמור לחברי העמותה. מכאן ניתן ללמוד שהיעדר פרטים כאמור במרשם המקרקעין, אינו משליך על זכויות בעלי דירות באותו בית משותף לקבל פרטי קשר של בעלי הדירות האחרים.

54. משמצאנו שלא ניתן לשלול את זכותם של בעלי דירות לקבלת מידע כאמור על פי הוראות החוק, יש לבחון האם קיימת זכות לבעלי דירות אחרים לעניין אי מסירת פרטי הקשר שלהם, הגוברת על זכות זו. מטענות הצדדים עולה שיש התנגשות בין האינטרס הנטען על ידי התובעים לקבל את המידע כדי לאפשר בחירות שוות והוגנות וכן כדי לאפשר מימוש זכויות נוספות שלהם כבעלי דירות, לבין האינטרס, הנטען על ידי הנתבעות, של בעלי דירות אחרים שמידע כאמור לא יימסר לתובעים.

55. הנתבעות לא הוכיחו שכל בעלי הדירות (שפרטיהם אינם ברשות התובעים) אכן מתנגדים למסירת המידע. כפי שנקבע בפסיקה, על בעל דין הנטל להביא ראיות שהנגישות שלו אליהן גדולה מזו של הצד שכנגד (ר' לדוגמא **קרנית נ' ויצמן** (28.10.10) [פורסם בבנו]). כמו כן נקבע בפסיקה: "...כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו" (ע"א 548/78 אלמונית ואח' נ' פלוני, פ"ד לה (1) 736).

56. בענייננו, ככל שבעלי הדירות אכן מתנגדים למסירת המידע, הרי שהראיות לכך אמורות להיות בידי הנתבעת 1, לה נמסר המידע על ידי אותם בעלי דירות, או בידי הנתבעת 2 שמכח סעיף 69 לחוק המקרקעין אחראית על החזקה תקינה וניהול של הרכוש המשותף כלפי אותם בעלי דירות.

כמו כן בידי הנתבעות כלים פשוטים כדי לברר את עמדתם של יתר בעלי הדירות, כגון פניה בדוא"ל לכל בעלי הדירות בבקשה לתת את עמדתם בעניין. אולם הראיות שהציגו הנתבעות לעניין זה הן 10 פניות בלבד של בעלי דירות באמצעות הדוא"ל, אשר צורפו כנספח 5 לתצהיר מנהלת הנתבעת 1. מסמיכות המועדים של משלוח הודעות הדוא"ל הנ"ל נראה כי פניות אלו נעשו בעקבות פניה מטעם הנתבעות. מתצהיר התובע מר בהיר, ואף מחקירתו, עלה שלפחות מחציתם מקורבים של מר גייר (ר' פרוטוקול הדיון מיום 30.11.20 עמ' 6



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שורות 26-38). לפיכך התוצאה היא שלמעט אותם 10 בעלי דירות, הנתבעות לא הוכיחו את טענתן שקיימת התנגדות מטעם יתר בעלי הדירות, וגם באשר לאותם 10 בעלי דירות, עולה ספק באשר לסיבות שהביאו אותם לכתוב את הדוא"ל האמור.

57. אוסיף בענין זה, שאני דוחה את טענת הנתבעות לפיה היה מקום שהתובעים יצרפו את כל בעלי הדירות כצד להליך עקב האפשרות שיפגעו ממנו. זאת הן משום שכאמור לעיל, חוק הגנת הפרטיות אינו רואה במסירת מידע כאמור משום פגיעה, והן משום שיש יותר מקמץ של חוסר תום לב בטענה זו, שעה שתוצאת עמדתן היא מניעת אפשרות מהתובעים לבדוק עם בעלי דירות שפרטיהם בידי הנתבעות בלבד, האם הם מסכימים או מתנגדים להעברת מידע כאמור (לפני שינקטו הליך של הגשת תביעה נגדם), ונראה שכל מטרת הנתבעות בטענה זו היא להכביד על התובעים בניהול ההליך.

58. כמו כן, אני מקבלת את טענת התובעים לעניין ניגוד עניינים בהתנהלות חברת הניהול, באופן המשליך על תום ליבן של הנתבעות בנימוקים שהביאו אותן לסרב למסירת המידע. מתצהירי הצדדים ומחקירת העדים עלה שקיימות מספר חברות, הקשורות כולם בעקיפין למר גייר, אשר אחת מהן היא חברת הניהול וחברה אחרת היא בעלים של 19 מתוך 30 דירות באגף 3, המושכרות בשכירות לטווח קצר. כן עלה מעדותו של מר סואד, נציג הנציגות, שנבחר ע"י אגף 3, כי יש לו קשר רב שנים עם מר גייר, וכי שימש תקופה מסוימת כדירקטור בחברת הניהול (קיימת מחלוקת בין הצדדים האם תקופת כהונתו כדירקטור בחברת הניהול חופפת בחלקה לתקופת כהונתו כחבר נציגות). ר' לעניין זה חקירתו הנגדית של מר סואד בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 1.12.20 שורות 1-26, וכן עמ' 8 שורות 15-30. מהאמור עולה שמר גייר מחזיק בעקיפין הן במספר דירות בפרויקט, והן בחברת הניהול, וכי מקורבו, מר סואד, משמש כאחד מתוך 4 נציגי הנציגות. אמנם לא ניתן למנוע מהחברה שמחזיקה את הדירות באגף 3 לבחור נציג מטעמה לנציגות, אך העובדה שהיא קשורה למר גייר, המחזיק בעקיפין בחברת הניהול, מהווה לכל הפחות פוטנציאל להטיה של התנהלות הנציגות לטובת חברת הניהול. התנגדותה העזה של הנציגות למסור את המידע האמור, ואף לקבל אותו אליה, שעה שאי מסירתו עוזרת לחברת הניהול להמשיך לשמור על כוחה כלפי בעלי הדירות, ולהקטין את הסיכוי שניתן יהיה להביא להחלפתה, מעלה יותר מחשש לכך ששיקולי הנציגות אינם ענייניים.

59. מאידך, לתובעים אכן יש אינטרס ממשי בקבלת מידע כאמור. מימוש זכויות קנייניות של בעל דירה הן בדירתו והן ברכוש המשותף שבו הוא בעל זכויות יחד עם בעלי דירות אחרים, מצריך במצבים רבים יצירת קשר עם בעל דירה אחרת בבית המשותף. כך לדוגמה לצורך גיוס רוב בעלי הדירות הנדרש לצורך הרחבת דירה (סעיף 71 לחוק המקרקעין), פניה לבעל דירה אשר לטענתו ביצע שינויים הפוגעים בדירתו (סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין), דרישה מבעל דירה אחרת שלא לבצע הסגת גבול לדירתו או לרכוש המשותף (סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין) וגיוס שליש מבעלי הדירות לצורך דרישה מהנציגות לכנס אסיפה כללית (על פי סעיף 6(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין). שלילת מידע כאמור מבעל דירה, עלולה להכביד על יכולתו לממש את זכויותיו הקנייניות.

60. באשר לאפשרות לקבל מידע כאמור לצורך הצגת מועמדות לבחירות לנציגות, אמנם נכון שכל אחד מהתובעים יכול להיבחר רק על ידי בעלי הדירות שבאגף שלו, ועל כן פרטיהם באופן טבעי יותר רלוונטיים לצורך מועמדות התובעים, אך הנתבעות מסרבות לתת גם פרטים אלו. יתרה מכך, אם בעלי דירות סבורים שהנציגות הקיימת נשלטת על ידי חברת הניהול, כנטען במקרה דנן, או במקרה של טענות אחרות כלפי הנציגות המכהנת, יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חשיבות להביא מידע כאמור לבעלי דירות אחרים ולאו דווקא בעלי דירות באגף של המועמדים הרלוונטים. זאת כדי שבעלי אותן דירות יוכלו לכלכל צעדיהם בבחירת נציגות האגף שלהם, במטרה להביא לבחירת נציגים חדשים אשר ישפיעו על כלל בעלי הדירות.

61. העובדה הנטענת שלתובעים יש פרטי קשר של חלק מבעלי הדירות, לאור קיומה של קבוצת וואצאפ של בעלי דירות שניתן היה להשיג פרטיהם מבלי לקבלם מהנתבעות, אינה רלוונטית לטענה שנדרשים להם פרטי קשר של בעלי דירות נוספים, שאין בידם להשיג, אלא באמצעות הנתבעות. כמו כן השאלה האם התובעים אכן מעוניינים להציג מועמדות במסגרת הבחירות לנציגות, אינה רלוונטית, שכן די בכך שברצונם להביא להחלפת חברי נציגות קיימים כדי להצביע על אינטרס רלוונטי לקבלת פרטי קשר כאמור.

62. יחד עם האמור, זכותם של בעלי דירות שאינם מעוניינים להיות מעורבים בהיבטים הנוגעים להליך הבחירות, שלא להיות מעורבים בכך. מעורבות כאמור היא זכות של בעל דירה ולא חובה.

63. לאור כל האמור, באיזון בין האינטרסים של בעלי דירות המבקשים את המידע לבין אלו שאינם מסכימים למסירת המידע בעניינם, אני סבורה שיש רלוונטיות לסיבה שבגללה מתבקש המידע מהנציגות או המתחזק. אם המידע מתבקש לצורך בחירות, ויש בעלי דירות שמראש מסרו שהם מתנגדים למסירת המידע, שכן אינם מעוניינים להיות מעורבים בתהליך, זכותם של בעלי דירות אלו שלא יפנו אליהם בעניין. לצורך כך, עליהם להביע התנגדות מפורשת למסירת המידע, לאחר שימסר להם כי בעלי דירות אחרים ביקשו את המידע לצורך הצגת מועמדות בבחירות לנציגות הבית המשותף. זאת משום שהזכות להתנגד היא זכות שלהם ולא זכות של הנציגות שהמידע אינו שייך לה. לפיכך אני סבורה שבמקרה דנן, שעה שעולה שכבר בשנת 2012 חברת הניהול הודיעה שלא תמסור מידע כאמור, ויתכן שבעלי דירות הסתמכו על כך, אני מוצאת שעל הנתבעות לערוך פניה בענין לבעלי הדירות טרם מסירת המידע.

64. לפיכך אני קובעת שעל הנתבעות לפנות, בתוך 21 יום, לכלל בעלי הדירות, ולהביא לידיעתם, בנוסח אחיד, שהנציגות וחברת הניהול התבקשו למסור פרטי קשר הכוללים דוא"ל ומספר טלפון של בעלי הדירות לצורך התמודדות בבחירות לנציגות הבית המשותף והיבטים הקשורים בבחירות, וככל שמי מהם מתנגד לכך, עליו לכתוב שהוא מתנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה. להודעה זו יש לצרף את פסק הדין דנן. בתוך 14 יום לאחר חלוף המועד, על הנציגות וחברת הניהול להעביר לתובעים פרטי קשר כאמור של כל בעלי הדירות שלא הביעו התנגדות מפורשת. ככל שהמועדים האמורים צפויים לחלוף כך שלא יוותרו בידי התובעים לפחות 21 יום עד למועד הבחירות הקרוב, על הנתבעות לדחות את מועד הבחירות, כך שיוותרו בידי התובעים 21 יום בין מועד קבלת המידע למועד הבחירות.

65. אבהיר כי אין באמור כדי להכריע בשאלה האם קיימת זכות לבעל דירה להתנגד למסירת פרטי קשר שמסר לנציגות לבעל דירה אחר, שעה בעל הדירה האחרת נדרש לאותם פרטי קשר לצורך מימוש זכויות קנייניות אחרות.

תוקף ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מיום 27.5.19

66. באסיפה האמורה נערכו בחירות לנציגות הבית המשותף. הסעד המבוקש על ידי התובעים, הוא לביטול ההחלטות שהתקבלו באותה אסיפה. אולם מחקירת התובעים עלה שלאחר אותן בחירות התקיימו בחירות נוספות בהן נבחרו חברי נציגות חדשים, אשר החליפו את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/407/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקודמים (ר' לדוגמא עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 30.11.20 שורות 10-16). על כן הסעד של ביטול ההחלטות שהתקבלו באסיפה מיום 27.5.19 הפך תיאורטי, ואיני מוצאת מקום לתתו.

סיום

67. לפיכך אני קובעת שעל הנתבעות לפנות, בתוך 21 יום, לכלל בעלי הדירות, ולהביא לידיעתם, בנוסח אחד, שהנציגות וחברת הניהול התבקשו למסור פרטי קשר הכוללים דוא"ל ומספר טלפון של בעלי הדירות לצורך התמודדות בבחירות לנציגות הבית המשותף והיבטים הקשורים בבחירות, וככל שמי מהם מתנגד לכך, עליו להשיב לנתבעות שהוא מתנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה. להודעה זו יש לצרף את פסק הדין דנן. בתוך 14 יום לאחר חלוף המועד, על הנציגות וחברת הניהול להעביר לתובעים פרטי קשר כאמור של כל בעלי הדירות שלא הביעו התנגדות מפורשת. ככל שהמועדים האמורים צפויים לחלוף כך שלא יוותרו בידי התובעים לפחות 21 יום עד למועד הבחירות הקרוב, על הנתבעות לדחות את מועד הבחירות, כך שיוותרו בידי התובעים 21 יום בין מועד קבלת המידע למועד הבחירות.

68. בשל קבלת הסעד העיקרי שביקשו התובעים, גם אם בסייגים, אני קובעת שעל הנתבעות לשלם להם הוצאותיהם, באופן חלקי, לרבות שכר טרחת עו"ד בסך של 7,500 ש"ח.

ניתן היום, 27 אוקטובר 2021, כ"א חשון תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים